BIZU DO CONCURSEIRO X — PM-SP SOLDADO

Noções de Administração Pública

Constituição Federal – Título III: Da Organização do Estado (Capítulo VII – Da Administração Pública)

NESTA APOSTILA

- Objetivos e introdução
- 1. Os princípios da administração pública
- 2. Acesso a cargos, empregos e funções públicas
- 3. Remuneração, teto e acumulação de cargos
- 4. Administração indireta, licitação e servidor eleito
- 5. Improbidade e responsabilidade do Estado
- 6. Militares dos Estados (art. 42)
- Exemplos resolvidos
- Erros frequentes e pegadinhas
- Mapa mental
- Questões de fixação e gabarito comentado
- Resumo final e fontes

Versão 1.0 · revisada em 13/10/2026 · 14 páginas

Material autoral do Bizu do Concurseiro X. Confira sempre a legislação vigente e o edital do seu concurso.

Sumário

Objetivos e introdução 2
O que você vai aprender 2
Introdução 2
1. Os princípios da administração pública 2
2. Acesso a cargos, empregos e funções públicas 3
3. Remuneração, teto e acumulação de cargos 4
4. Administração indireta, licitação e servidor eleito 4
5. Improbidade e responsabilidade do Estado 5
6. Militares dos Estados (art. 42) 6
Exemplos resolvidos 7
Exemplo 1 7
Exemplo 2 7
Exemplo 3 8
Erros frequentes e pegadinhas 8
Mapa mental 9
Questões de fixação e gabarito comentado 10
Gabarito comentado 12
Resumo final e fontes 13
Resumo dos pontos essenciais 13
Fontes e referências 13

Objetivos e introdução

O que você vai aprender

- Enumerar os princípios expressos da administração pública (art. 37, caput) e explicar cada um com exemplos
- Descrever as regras de acesso a cargos, empregos e funções públicas, incluindo concurso público, cargos em comissão e funções de confiança
- Aplicar as regras de remuneração, teto e acumulação de cargos, com a redação vigente do art. 37, XVI
- Explicar a responsabilidade civil do Estado (art. 37, § 6º) e as sanções por improbidade administrativa (art. 37, § 4º)
- Identificar as regras constitucionais aplicáveis aos militares dos Estados (art. 42 e art. 142, §§ 2º e 3º)
- Reconhecer o regime do servidor no exercício de mandato eletivo (art. 38)

Introdução

O Capítulo VII do Título III da Constituição trata da administração pública. A Seção I (arts. 37 e 38) traz as regras gerais que valem para todos os Poderes e para todos os entes da federação: os princípios, o concurso público, a remuneração, a acumulação de cargos, a responsabilidade do Estado e a improbidade. A Seção III (art. 42) trata dos militares dos Estados, ou seja, dos policiais militares e bombeiros militares. Por isso este assunto interessa diretamente a quem presta o concurso da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal.

A banca costuma cobrar o texto do art. 37 trocando detalhes: o prazo de validade do concurso, quem pode ocupar função de confiança, os casos de acumulação lícita e os fundamentos da responsabilidade do Estado. O banco do Bizu tem 6 questões reais deste assunto, das bancas FGV e VUNESP, em provas de 2017 a 2026, além de 25 questões autorais. O texto abaixo foi conferido com a Constituição compilada no portal do Planalto, em outubro de 2026, já com a Emenda Constitucional nº 138, de 2025, que alterou a alínea b do inciso XVI do art. 37.

> **No banco de questões do Bizu**
> Este assunto tem 25 questões autorais e 6 questões reais de provas anteriores no site (aba Questões). Bancas das reais: FGV, VUNESP; anos: 2017, 2019, 2023, 2025, 2026.

1. Os princípios da administração pública

A administração pública abrange os órgãos e entidades que exercem a função administrativa. O art. 37 inicia fixando os princípios a que ela se submete, em qualquer dos Poderes e em qualquer ente federado.

> **CF/88, art. 37, caput**
> Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

Princípios expressos (LIMPE)

Princípio	Ideia central
Legalidade	O administrador só pode fazer o que a lei autoriza
Impessoalidade	Atuar pelo interesse público, sem favorecer nem perseguir
Moralidade	Agir com ética, honestidade e boa-fé, além da lei
Publicidade	Transparência dos atos, salvo sigilo previsto em lei
Eficiência	Resultados com qualidade e bom uso dos recursos

A **legalidade** da administração é mais rígida que a do particular: enquanto o cidadão pode fazer tudo o que a lei não proíbe, o administrador só pode agir quando a lei autoriza. A **eficiência** foi incluída no texto pela Emenda

Constitucional nº 19, de 1998, e por isso é a mais "nova" dos cinco.

> **CF/88, art. 37, § 1º**
> § 1º A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.

O § 1º une publicidade e impessoalidade: a divulgação oficial pertence ao órgão, e não ao governante. Princípios como **razoabilidade**, **proporcionalidade**, **supremacia do interesse público** e **motivação** são importantes na doutrina e na jurisprudência, mas **não estão no caput do art. 37**; é uma pegadinha clássica.

> **Bizu**
> Decore LIMPE: Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade, Eficiência. Se a alternativa trouxer razoabilidade ou supremacia do interesse público como princípio "expresso no art. 37", está errada.

2. Acesso a cargos, empregos e funções públicas

Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos **brasileiros** que preencham os requisitos da lei e, na forma da lei, também aos **estrangeiros** (art. 37, I, na redação da EC 19/1998). A regra de ingresso é o concurso público.

> **CF/88, art. 37, II a IV**
> II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; III - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período; IV - durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego, na carreira;

Retenha: o concurso é de **provas** ou de **provas e títulos**; vale por **até dois anos**, prorrogável **uma vez**, por igual período; durante o prazo improrrogável do edital de convocação, o aprovado tem **prioridade** sobre novos concursados. A não observância dos incisos II e III implica a **nulidade do ato** e a punição da autoridade responsável (§ 2º).

> **CF/88, art. 37, V**
> V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento;

Cargo efetivo, cargo em comissão e função de confiança

Figura	Características
Cargo efetivo	Exige concurso; o servidor pode adquirir estabilidade
Cargo em comissão	Livre nomeação e exoneração; dispensa concurso; só direção, chefia e assessoramento
Função de confiança	Só para ocupantes de cargo efetivo; só direção, chefia e assessoramento

Outras regras do art. 37 sobre o servidor: é garantido ao servidor civil o direito à livre associação sindical (VI); o direito de greve será exercido nos termos e nos limites de lei específica (VII); a lei reservará percentual de cargos e empregos para pessoas com deficiência (VIII); e a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público (IX).

Atenção

Função de confiança só pode ser exercida por servidor de cargo efetivo; cargo em comissão pode ser ocupado por quem não é servidor, nos percentuais e condições da lei. Ambos se destinam apenas a direção, chefia e assessoramento. A contratação temporária (IX) não é concurso, mas depende de lei e de excepcional interesse público.

3. Remuneração, teto e acumulação de cargos

A **remuneração** dos servidores e o subsídio só podem ser fixados ou alterados por **lei específica**, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices (X). É vedada a vinculação ou equiparação de espécies remuneratórias para efeito de remuneração do pessoal (XIII), e o subsídio e os vencimentos são irredutíveis, ressalvadas as exceções constitucionais (XV).

O **teto remuneratório** (XI) tem como limite geral o subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. Nos Municípios, o limite é o subsídio do Prefeito; nos Estados e no Distrito Federal, é o subsídio do Governador no âmbito do Poder Executivo, o dos Deputados Estaduais e Distritais no Legislativo e o dos Desembargadores do Tribunal de Justiça (limitado a 90,25% do subsídio dos Ministros do STF) no Judiciário. O teto vale para a remuneração, os proventos e as pensões, percebidos cumulativamente ou não, e alcança as vantagens pessoais.

Como regra, é **vedada a acumulação remunerada de cargos públicos**. A Constituição admite exceções, desde que haja compatibilidade de horários e se respeite o teto do inciso XI. Atenção à redação atual da alínea b, dada pela Emenda Constitucional nº 138, de 2025:

CF/88, art. 37, XVI

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI: a) a de dois cargos de professor; b) a de um cargo de professor com outro de qualquer natureza; c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas;

A proibição de acumular se estende a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público (XVII). O § 10 veda a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis, os eletivos e os cargos em comissão.

Bizu

Acumulação lícita (com compatibilidade de horários e respeitado o teto): dois cargos de professor; um de professor com outro de qualquer natureza (redação da EC 138/2025); dois privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Confira sempre a alínea b: provas antigas falam em "outro técnico ou científico", redação que não está mais em vigor.

4. Administração indireta, licitação e servidor eleito

A **administração direta** é a que se organiza no âmbito dos próprios entes (União, Estados, Distrito Federal, Municípios). A **indireta** é formada por entidades com personalidade jurídica própria, criadas para descentralizar atividades: autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista.

CF/88, art. 37, XIX e XX

XIX - somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação; XX - depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada;

Resumo: a **autarquia** é criada por lei específica; a **empresa pública**, a **sociedade de economia mista** e a **fundação** têm sua instituição **autorizada** por lei específica (com lei complementar definindo as áreas de atuação das fundações); subsidiárias e participações em empresa privada dependem de autorização legislativa em cada caso. Quanto às compras e contratações, o inciso XXI exige, ressalvados os casos previstos na legislação, **licitação pública** que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes.

O § 3º manda a lei disciplinar a participação do usuário na administração: reclamações sobre os serviços, acesso a registros administrativos e informações sobre atos de governo (observado o art. 5º, X e XXXIII) e representação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função.

Servidor no exercício de mandato eletivo (art. 38)

Mandato	Regra
Federal, estadual ou distrital	Afasta-se do cargo, emprego ou função
Prefeito	Afasta-se, podendo optar pela remuneração
Vereador, com compatibilidade de horários	Acumula as vantagens do cargo com a remuneração do mandato
Vereador, sem compatibilidade	Aplica-se a regra do Prefeito

Em qualquer caso de afastamento, o tempo de serviço é contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento (art. 38, IV). Quanto à Seção II, que trata dos servidores públicos (arts. 39 a 41), ela não consta do edital; saiba apenas que a estabilidade se adquire após três anos de efetivo exercício, em cargo efetivo provido por concurso (art. 41).

5. Improbidade e responsabilidade do Estado

> **CF/88, art. 37, § 4º**
> § 4º Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.

Quatro consequências: **suspensão dos direitos políticos**, **perda da função pública**, **indisponibilidade dos bens** e **ressarcimento ao erário**, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal. As esferas são independentes: a mesma conduta pode gerar sanções administrativa, civil e penal. A lei também fixa os prazos de prescrição dos ilícitos que causem prejuízo ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento (§ 5º). O regramento detalhado está na Lei nº 8.429/1992, matéria de outro tópico do edital.

> **CF/88, art. 37, § 6º**
> § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Esse dispositivo consagra a **responsabilidade civil objetiva** do Estado: a vítima não precisa provar que o agente agiu com culpa; basta demonstrar o dano e o nexo com a atuação do agente público, **nessa qualidade**. A regra vale para as pessoas jurídicas de direito público (União, Estados, Municípios, autarquias e fundações públicas) e de direito privado prestadoras de serviços públicos (como as concessionárias).

Depois de indenizar a vítima, o Estado pode cobrar do agente por meio da **ação de regresso**, mas apenas se o agente tiver agido com **dolo ou culpa**. A responsabilidade do Estado é objetiva; a do agente perante o Estado é subjetiva.

Exemplo

Durante uma abordagem, uma viatura da Guarda Civil bate em um carro particular estacionado e causa prejuízo ao proprietário. O Município responde pelos danos sem que o proprietário precise provar a culpa do guarda. Se ficar demonstrado que o guarda dirigia de modo imprudente (culpa), o Município poderá, depois de pagar a indenização, exigir o valor do agente em ação regressiva.

Atenção

Não confunda: o Estado responde de forma objetiva perante a vítima; o agente responde ao Estado de forma subjetiva (dolo ou culpa). O dispositivo exige que o agente atue "nessa qualidade", isto é, no exercício da função ou a pretexto dela.

6. Militares dos Estados (art. 42)

Os integrantes das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares são **militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios**. Eles não são "servidores públicos civis": formam uma categoria própria, o que explica regras diferentes de sindicalização, greve e filiação partidária.

CF/88, art. 42, caput

Art. 42 Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.

CF/88, art. 42, § 1º

§ 1º Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8º; do art. 40, § 9º; e do art. 142, §§ 2º e 3º, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3º, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores.

O § 1º manda aplicar aos militares estaduais regras do art. 14, § 8º (elegibilidade do militar) e do art. 142, §§ 2º e 3º, dos militares federais. Os pontos mais cobrados são os seguintes:

CF/88, art. 142, § 3º, IV e V

IV - ao militar são proibidas a sindicalização e a greve; V - o militar, enquanto em serviço ativo, não pode estar filiado a partidos políticos;

CF/88, art. 142, § 3º, VI e VII

VI - o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou de tribunal especial, em tempo de guerra; VII - o oficial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade superior a dois anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto no inciso anterior;

Militares dos Estados: regras principais

Tema	Regra
Bases de organização	Hierarquia e disciplina
Patente dos oficiais	Conferida pelo Governador do Estado
Sindicalização e greve	Proibidas
Filiação partidária	Vedada enquanto em serviço ativo
Habeas corpus	Não cabe em relação a punições disciplinares militares (art. 142, § 2º)
Candidatura	Menos de 10 anos: afasta-se; mais de 10: é agregado e, se eleito, passa para a inatividade na diplomação
Acumulação	Aplica-se o art. 37, XVI, com prevalência da atividade militar (art. 42, § 3º)

Quanto à perda do posto e da patente do oficial, o art. 125, § 4º, da Constituição, atribui ao **tribunal competente** a decisão sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças dos Estados. A lei estadual específica trata das demais matérias do art. 142, § 3º, X: ingresso, limites de idade, estabilidade, direitos, deveres e remuneração dos militares. Os pensionistas dos militares estaduais se submetem à lei específica do ente (art. 42, § 2º).

> **Bizu**
> PM e Bombeiros: hierarquia e disciplina. Patente de oficial: Governador. Proibidos de greve e de sindicalização. Sem filiação partidária na ativa. Não caberá habeas corpus em relação a punições disciplinares militares (art. 142, § 2º).

Exemplos resolvidos

Exemplo 1

O edital de um concurso foi publicado com validade de 2 anos, prorrogável por igual período, e a administração prorrogou-o duas vezes por mais 2 anos cada. Está correto? Se o concurso foi homologado em 1º/03/2024 e teve a validade prorrogada uma vez, até que data pode valer?

Resolução. O art. 37, III, admite validade de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período; duas prorrogações são vedadas. Com validade inicial de 2 anos a partir de 1º/03/2024, o prazo vai até 1º/03/2026; a única prorrogação, por igual período (2 anos), leva ao máximo de 1º/03/2028 (2 + 2 = 4 anos).

Resposta: Incorreto: só uma prorrogação é permitida. O limite é 1º/03/2028.

Exemplo 2

Um médico estatutário do Estado pretende acumular o seu cargo com outro de enfermeiro em um hospital municipal, com horários compatíveis. E um professor da rede estadual quer acumular a cadeira com um cargo de analista administrativo, com horários compatíveis. Em quais casos há acumulação lícita?

Resolução. Primeiro caso: dois cargos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas, com compatibilidade de horários, é hipótese do art. 37, XVI, c. Segundo caso: pela redação atual da alínea b, dada pela EC 138/2025, é possível um cargo de professor com outro de qualquer natureza, desde que haja compatibilidade de horários e se respeite o teto do inciso XI. Nos dois casos, observa-se o teto.

Resposta: Em ambos, desde que haja compatibilidade de horários e respeito ao teto remuneratório.

Exemplo 3

Uma viatura da PM, conduzida por um soldado em patrulhamento, colide com um veículo particular. Quem responde perante o proprietário do veículo e como o Estado pode recuperar o valor pago?

Resolução. Pelo art. 37, § 6º, a pessoa jurídica de direito público (o Estado) responde de forma objetiva pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causem a terceiros. O proprietário não precisa provar culpa. Depois de indenizar, o Estado tem direito de regresso contra o soldado, se este agiu com dolo ou culpa.

Resposta: O Estado responde objetivamente; poderá cobrar do soldado por ação regressiva se houver dolo ou culpa.

Erros frequentes e pegadinhas

- Incluir razoabilidade ou supremacia do interesse público entre os princípios expressos do caput do art. 37: os expressos são só legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
- Admitir duas prorrogações do concurso: o prazo é de até dois anos, prorrogável uma única vez, por igual período.
- Dizer que função de confiança pode ser dada a quem não é servidor: ela é exclusiva de ocupantes de cargo efetivo; só o cargo em comissão pode, nos termos da lei, ser ocupado por quem não é de carreira.
- Usar a redação antiga do art. 37, XVI, b (professor com outro cargo técnico ou científico): a redação vigente, dada pela EC 138/2025, é um cargo de professor com outro de qualquer natureza.
- Esquecer a compatibilidade de horários e o teto remuneratório como condições de toda acumulação lícita.
- Afirmar que o Estado só responde se a vítima provar culpa do agente: a responsabilidade é objetiva; a culpa ou dolo importa apenas para o direito de regresso.
- Atribuir ao Presidente da República a concessão das patentes dos oficiais da PM: as patentes dos oficiais dos Estados são conferidas pelos respectivos Governadores.
- Admitir greve, sindicalização ou filiação partidária de militar estadual na ativa: as três são vedadas.

Mapa mental

Princípios (LIMPE)
- Legalidade
- Impessoalidade
- Moralidade
- Publicidade
- Eficiência

Remuneração
- Lei específica
- Teto: STF
- Acumulação lícita
- Compatibilidade de horários

Responsabilidade
- Estado: objetiva
- Regresso: dolo ou culpa
- Improbidade: art. 37, § 4º

Administração Pública (CF)

Acesso
- Concurso público
- Validade 2 + 2 anos
- Cargo em comissão
- Função de confiança

Administração indireta
- Autarquia: lei
- Empresa pública: autorização
- Fundação: autorização
- Licitação

Militares estaduais
- Hierarquia e disciplina
- Patente: Governador
- Sem greve e sindicato
- Sem partido na ativa

Questões de fixação e gabarito comentado

Resolva sem consultar o material e confira o gabarito comentado ao final desta seção. As questões reais estão identificadas com a prova de origem; as autorais são inéditas do Bizu.

Questão 1 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Segundo a Constituição Federal, a criação de subsidiárias das entidades da administração indireta, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada,

(A) depende de autorização do Tribunal de Contas competente, e não do Legislativo

(B) é vedada em qualquer hipótese, ainda que haja autorização em lei

(C) depende de autorização legislativa, em cada caso

(D) dispensa autorização legislativa, bastando ato do dirigente da própria entidade

(E) só é possível mediante licitação específica, dispensada qualquer lei

Questão 2 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Segundo a Constituição Federal, as patentes dos oficiais das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares dos Estados são conferidas

(A) pelo Tribunal de Justiça Militar do Estado

(B) pelos respectivos Governadores

(C) pelo Comandante-Geral da corporação

(D) pelo Ministro de Estado da Defesa

(E) pelo Presidente da República

Questão 3 · QUESTÃO REAL — PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2023, nº 59

A respeito da Administração Pública, assinale a alternativa que está de acordo com a Constituição Federal.

(A) Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público serão computados para fins de concessão de acréscimos ulteriores.

(B) A Constituição incentiva equiparação de espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público.

(C) O prazo de validade do concurso público será de até quatro anos, prorrogável uma única vez por igual período.

(D) Admite-se que os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário sejam superiores aos pagos pelo Poder Executivo.

(E) A Lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento.

Questão 4 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Conforme o art. 37, § 4º, da Constituição Federal, os atos de improbidade administrativa importarão, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível,

(A) somente a advertência verbal ao agente público.

(B) exclusivamente o pagamento de multa de um salário mínimo.

(C) apenas a transferência do servidor para outro órgão.

(D) a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário.

(E) a cassação automática da nacionalidade brasileira.

Questão 5 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Um servidor de agência reguladora tem, por força do cargo, acesso antecipado a decisões que movimentam o mercado financeiro. Para tratar situações como essa, o art. 37, § 7º, da Constituição Federal prevê que

(A) a restrição decorre exclusivamente do regulamento interno de cada órgão, sem necessidade de lei, sendo vedada qualquer disciplina legal

(B) o servidor poderá negociar livremente tais informações com terceiros, desde que declare ao órgão, anualmente, o ganho eventualmente obtido

(C) a lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração direta e indireta que possibilite o acesso a informações privilegiadas

(D) a restrição se aplica apenas a servidores comissionados, nunca aos ocupantes de cargo efetivo

(E) a Constituição proíbe que qualquer servidor tenha acesso a informações sigilosas do órgão

Questão 6 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Nos termos do art. 37, XI, da Constituição Federal, a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos, bem como os proventos e pensões, não poderão exceder, como teto geral, o subsídio mensal, em espécie, dos

(A) membros do Ministério Público da União

(B) Ministros do Supremo Tribunal Federal

(C) Presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal

(D) Ministros do Superior Tribunal de Justiça

(E) Ministros de Estado

Questão 7 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Sobre os militares dos Estados, a Constituição Federal estabelece que

(A) as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares são instituições organizadas com base na legalidade e na eficiência.

(B) as patentes dos oficiais são conferidas pelo Presidente da República.

(C) o militar em serviço ativo pode filiar-se a partido político, desde que não exerça cargo de comando.

(D) cabe habeas corpus contra o mérito de qualquer punição disciplinar militar.

(E) são proibidas a sindicalização e a greve.

Questão 8 · QUESTÃO REAL — PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2025, nº 57

João, membro da Polícia Militar do Estado Alfa atuando como médico, foi aprovado em concurso público de provas e títulos para outro cargo efetivo de médico, no Município Beta. Como João não almejava deixar a Polícia Militar em razão da sólida carreira que construíra, consultou a Constituição da República em relação à possibilidade de acumular o cargo que já ocupava e o referido emprego público.
João concluiu corretamente que a acumulação é

(A) possível, desde que haja compatibilidade de horários, com prevalência da atividade militar.

(B) impossível, pois apenas seria viável se ocorresse junto ao mesmo ente federativo.

(C) vedada, pois o novo cargo efetivo não é da área da educação.

(D) vedada, pois os policiais militares não podem cumular outro cargo ou emprego público.

(E) possível, desde que haja compatibilidade de horários e a carga horária somada, não ultrapasse 40 horas semanais.

Questão 9 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Nos termos da Constituição Federal, em qualquer caso que exija o afastamento do servidor público para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado

(A) somente para fins de aposentadoria e disponibilidade

(B) para todos os efeitos legais, inclusive para promoção por merecimento

(C) para nenhum efeito, durante todo o período do afastamento

(D) apenas para fins de promoção por antiguidade

(E) para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento

Questão 10 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Marcos, servidor titular de cargo efetivo, sofreu limitação em sua capacidade física que o impede de exercer as atribuições do cargo. De acordo com o art. 37, § 13, da Constituição Federal, Marcos

(A) poderá ser readaptado para cargo compatível com a limitação, desde que possua a habilitação e a escolaridade exigidas para o cargo de destino, mantida a remuneração do cargo de origem

(B) será colocado em disponibilidade sem remuneração até que a limitação deixe de existir

(C) será exonerado automaticamente por incapacidade, sem direito a readaptação em outro cargo

(D) será readaptado para qualquer cargo da administração, ainda que sem a habilitação exigida para ele, passando a receber a remuneração do cargo de destino, ainda que superior

(E) será readaptado em cargo em comissão de livre nomeação, com remuneração fixada livremente pela chefia

Gabarito comentado

Questão 1 — Gabarito: C

O art. 37, XX, condiciona a criação de subsidiárias das entidades da administração indireta e a participação delas em empresa privada à autorização legislativa, em cada caso. Não bastam ato do dirigente, autorização do Tribunal de Contas ou licitação.

Questão 2 — Gabarito: B

O art. 42, § 1º, estabelece que as patentes dos oficiais das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares são conferidas pelos respectivos Governadores. O Presidente da República confere as patentes dos oficiais das Forças Armadas (art. 142, § 3º, I).

Questão 3 — Gabarito: E

A regra constitucional/legal aplicável ao caso corresponde a: A Lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento.

Questão 4 — Gabarito: D

A CF/88 prevê para a improbidade: suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade dos bens e ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei.

Questão 5 — Gabarito: C

O art. 37, § 7º, remete à lei os requisitos e as restrições aplicáveis a quem, por cargo ou emprego da administração direta e indireta, tenha acesso a informações privilegiadas. A matéria não é livre nem se resolve apenas por regulamento interno, e a regra alcança qualquer ocupante, não só comissionados.

Questão 6 — Gabarito: B

O art. 37, XI, fixa como teto remuneratório geral o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. Os demais cargos citados ficam sujeitos a esse limite e não funcionam como parâmetro geral.

Questão 7 — Gabarito: E

Correta a E, regra do art. 142, § 3º, aplicada aos militares estaduais pelo art. 42, § 1º. As instituições militares são organizadas com base na hierarquia e na disciplina (A); as patentes dos oficiais estaduais são conferidas pelo Governador (B); militar da ativa não pode ter filiação partidária (C); não cabe habeas corpus quanto ao mérito das punições disciplinares militares (D).

Questão 8 — Gabarito: A

A regra constitucional/legal aplicável ao caso corresponde a: possível, desde que haja compatibilidade de horários, com prevalência da atividade militar.

Questão 9 — Gabarito: E

O art. 38, IV, manda contar o tempo de serviço do servidor afastado para mandato eletivo para todos os efeitos legais, com a única exceção da promoção por merecimento. A alternativa que inclui o merecimento é a armadilha mais comum, pois altera apenas a ressalva final do dispositivo.

Questão 10 — Gabarito: A

O § 13 do art. 37 (EC 103/2019) permite a readaptação do servidor titular de cargo efetivo para cargo compatível com a limitação sofrida, desde que tenha a habilitação e a escolaridade exigidas para o cargo de destino, mantida a remuneração do cargo de origem. Não há readaptação sem exigências, nem exoneração automática.

Resumo final e fontes

Resumo dos pontos essenciais

- Princípios expressos do art. 37, caput: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (LIMPE).
- A publicidade oficial não pode conter nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal (§ 1º).
- Investidura em cargo ou emprego depende de concurso de provas ou de provas e títulos, ressalvado o cargo em comissão.
- Validade do concurso: até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período; prioridade do aprovado durante o prazo improrrogável do edital.
- Função de confiança é só de servidor efetivo; cargo em comissão e função de confiança servem a direção, chefia e assessoramento.
- Remuneração só por lei específica; teto geral é o subsídio dos Ministros do STF; nos Municípios, o do Prefeito.
- Acumulação lícita, com compatibilidade de horários e respeito ao teto: dois de professor; professor com outro de qualquer natureza; dois de saúde regulamentados.
- Autarquia é criada por lei específica; empresa pública, sociedade de economia mista e fundação têm instituição autorizada por lei específica.
- Improbidade: suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade dos bens e ressarcimento ao erário, sem prejuízo da ação penal.
- Estado responde de forma objetiva (art. 37, § 6º); regresso contra o agente só com dolo ou culpa.
- PM e Bombeiros: hierarquia e disciplina; patente de oficial conferida pelo Governador; sem greve, sem sindicalização e sem filiação partidária na ativa.

Fontes e referências

- Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, texto compilado: arts. 37, 38, 41, 42, 125, § 4º, e 142, §§ 2º e 3º (consultado em outubro de 2026; inclui a EC 138/2025 no art. 37, XVI, b) — https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm

Material autoral do Bizu do Concurseiro X — versão 1.0, revisada em 13/10/2026. Esta apostila é um recurso de estudo e não substitui o edital nem a legislação vigente; confira sempre o texto oficial atualizado.